

1500274-27.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500274-27.2022.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500274-27.2022.8.26.0580 - 2022/001710

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNI MARCOS INÁCIO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.GIOVANNI MARCOS INÁCIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fl. 4), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 61 (sessenta e uma) porções de 'crack', de peso líquido total de 17,74g (dezesete gramas e setenta e quatro centigramas) [fls. 72/74].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 70/71).

O acusado foi notificado (fl. 96) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 106/107), a denúncia foi recebida (fls. 135/136).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas e o réu interrogado (fls. 129/130). Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 129/130) e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa, fixando-se regime inicial de pena aberto ou semiaberto (fls. 131/133). É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 9) e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 21/23 e 63/65). Na fase policial o acusado aduziu que não possui advogado. Que o seu pai Ângelo Marcos de Oliveira compareceu neste plantão e tomou ciência de sua prisão. Que não tem filhos. Que estava vindo de bicicleta tranquilo pela Rua do Bar do Dito. Que estava com vinte e oito reais. Que estava vindo de sua casa. Que avistou a viatura. Que o Policial foi lhe abordar. Que se assustou e saiu correndo porque ele apontou o fuzil para a sua cara. Que os Policiais foram atrás do interrogado. Que desceu um da viatura e dois vieram dentro da viatura. Que parou e disse "perdi". Que tinha vinte e oito reais. Que o Policial lhe deu um soco na cara e lhe meteu o grampo. Que ele não falou mais nada. Que nega que estava com as pedras de crack. Que quando era de menor já havia sido preso três vezes. Que faz um ano que saiu da Febem. Que quando ainda era menor, os Policiais disseram que iriam lhe forjar, no dia 28/02/2022. Que completou dezoito anos em abril deste ano. Que é usuário de maconha. Que nunca mexeu com crack. Que nas vezes que foi preso quando era menor foi preso com maconha. Que as vezes ajuda o seu pai fazendo bico de ajudante de pedreiro (fl. 4).

Em Juízo o acusado aduziu que desconhecia as porções de droga apreendidas. Tinha saído da sua casa às 8h30. A mãe do acusado trabalha e ele cuida da irmã. Toda sexta-feira a mãe dá ao interrogado a quantia de R\$ 50,00 para comer um lanche e cortar o cabelo. No dia dos fatos, a mãe tinha entregado ao acusado a quantia de R\$ 50,00. Após ter cortado o cabelo, comprou uns doces para a irmã, tendo sobrado a quantia de R\$ 20,00 a R\$ 30,00. Em seguida, pegou a bicicleta para ir comprar lanche. No caminho, encontrou a viatura policial. O policial começou a seguir o acusado. Na rua Vivaldo, a viatura parou ao lado do interrogado, tendo o policial apontado o fuzil para o rosto do réu, e dito que iria dar um tiro. Assustado, o acusado correu, fugindo dos policiais. Quando parou, o policial Nogueira desferiu um tapa no rosto do acusado, bem como o derrubou no chão. Foi algemado. O acusado perguntou para o policial o que estava acontecendo, mas não teve resposta. Foi colocado dentro da viatura e levado para uma base, onde ficou dentro da viatura por cerca de meia hora. O policial Nogueira abriu e fechou a porta da viatura diversas vezes, mexendo em uma bolsa preta. O acusado conta que não estava com nenhuma droga. Informa que vive sendo perseguido pelos policiais em razão de ter passagens quando menor de idade. As passagens que teve quando menor de idade eram referentes a ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Tem 18 anos de idade. A última passagem pela Vara da Infância foi em 2020. Ficou internado na fundação casa. Auxilia o pai, trabalhando como servente de pedreiro (fls. 129/130).

O Policial Militar Nogueira obtemperou que participou da abordagem. Estava em patrulhamento tático pela Vila Ribeiro quando a equipe recebeu a informação de que Giovanni estava conduzindo uma bicicleta nas imediações do bar do dito, um local já conhecido pelo tráfico de drogas, e que ele estaria realizando o tráfico. O patrulhamento foi redirecionado, visando localizar o acusado. Na Rua Vivaldo, o denunciado percebeu a presença da viatura e dispensou um pacote. Tratava-se de um embrulho contendo 15 pedras de crack. Continuaram o acompanhamento da bicicleta. O acusado foi detido na rua Miguel Néspoli. Em abordagem, foi localizada, dentro da cueca do acusado, mais 3 é trouxas de crack. No bolso, havia a quantia de R\$ 28,00, e mais uma porção de crack. Indagado, o acusado admitiu a traficância, e disse que vendia cada pedra a R\$10,00. O depoente afirma que o Giovani já era conhecido dos meios policiais, e que já tinha outras denúncias de tráfico em seu desfavor. O acusado foi detido quando era menor, também por prática de tráfico. Em outras duas tentativas de abordagem, o acusado se evadiu. Não houve agressão. Quando da abordagem, o acusado foi levado ao solo, por já estar em fuga. O depoente conta que já participou de outras abordagens ao acusado, em razão das denúncias de tráfico (fls. 129/130).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Santos, tendo acrescentado que já participou de uma prisão de Giovanni quando ele ainda era menor de idade. Não houve agressão. Durante a fuga e abordagem, após ter arremessado um pacote ao solo, foram dadas diversas ordens de parada ao acusado. Como ele não obedecia, em determinado momento, foi possível segurar a bicicleta, oportunidade em que o

acusado desceu e tentou correr. Nesse momento, foi necessário o uso de força física para conter o denunciado, que então foi submetido a busca pessoal (fls. 129/130). Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares. É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu, e a confissão extrajudicial, quando da abordagem, o que bem demonstra a finalidade de mercancia, mormente se for considerado que o réu não é jejuno na prática de tráfico, pois, com 18 anos de idade, já tinha passagens pela Vara da Infância, em razão da prática de tráfico.

Mais a mais, a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque, como é cediço, a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJ-MG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância, por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente (cf. Certidões e F.A de fls. 28,

87/92).

A pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravante e eventual atenuante não tem a virtude de diminuir a pena aquém do mínimo legal.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 18 anos de idade, já possuía passagens pela Vara da Infância (fls. 87/92), pela prática de tráfico ilícito de entorpecente e, na ocasião descrita na denúncia, era conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, tudo a indicar que não se tratava de mero traficante eventual, mormente em virtude de ter se disposto a transportar, para o comércio, 61 (sessenta e uma) porções de 'crack', capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada."(HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar GIOVANNI MARCOS INÁCIO DE OLIVEIRA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, bem como por possuir passagens pela Vara de Infância, por

envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente, a autorizar a fixação do regime mais rigoroso, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido em favor da União (fl. 9).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA